



P U T U S A N
NOMOR : 214/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Bdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara antara :

MUHAMMAD CHAIRUL, Warga Negara Indonesia, Tempat Tanggal Lahir, Bandar Lampung 9 Oktober 1992, Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl. Pangeran Antasari Gg Waru II RT. 003 RW. 000 Kali Balau Kencana Kedamaian Bandar Lampung;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: Dr. (c) **ABID AKBAR AZIZ PAWALLANG**, SH. MH, **DESTI ERLIAN PRATIWI**, S.Ne., SH, **YANI APRIYANI**. Amd., SH, **RISMAN ILHAM**, SH, **DEVINDA UMMI AL-ASYROFF**, SH, dan **QORI AMELIA**, SH, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum Pawallang And Brother yang beralamat di Villa Gading Harapan Blok AC 2 No. 36 RT. 001 RW. 023 Kel. Kebalen Kec. Babelan Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 398/PWLG/XII/2025 tertanggal 27 November 2025, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**

L a w a n

PT. THOYYIBATUL RIZKI, yang diwakili oleh **SRI WAHYUNI**, SE. Ak, Warga Negara Indonesia dalam jabatannya sebagai Direktur, berkedudukan di Rukan Ros Garden 5 No. 7 RT. 002 RW. 017 , Jakasetia Bekasi Selatan, Jawa Barat;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: Hj. Linda Hastuti, S.H., M.H., Lindawati, S.H., M.H., Refan Pranata, S.H., Syamsul Fatria J. S.H., M.H., dan Afriandoni, S.H., M.H., kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum Hj. Linda Hastuti, S.H.,M.H, & Partners, beralamat di Ruko Ros Garden 5 No. 7 RT.002 RW. 017, Jakasetia Bekasi Selatan, Jawa

Halaman 1 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/SK-LH/I/2026, tertanggal 13 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT

PT. PLN UP3 PONDOK GEDE, yang diwakili oleh YUSRA HELMI, Warga Negara Indonesia dalam jabatannya sebagai Manager, berkedudukan di Jl. Raya Jatimakmur No. 150 RT. 007 RW. 011 Jatimakmur, Kota Bekasi;

Dalam hal ini dikuasakan kepada: BINTANG YESSI DARA, VERANICO PRAMUDITYA, NIYOGA, MIKA ADELINA SEMBIRING, INNES GUSTINA GRACIA SIBURIAN, dan AKMAL DEAN, kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Para Karyawan PT PLN (Persero), beralamat di Jl. Raya Jatimakmur No. 150 RT. 007 RW. 011 Jatimakmur, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 0001.Sku/HKM.05,01/F06140000/ 2026, tertanggal 6 Januari 2026, selanjutnya disebut sebagai TURUT TERGUGAT *Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Tersebut ;*

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Desember 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus secara Online pada tanggal 11 Desember 2025, dengan register Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2025/PN.Bdg. telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

I. TENTANG PENGUGAT

1. Bahwa Penggugat Merupakan Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Tergugat dengan durasi Kontrak 36 Bulan dimulai sejak 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027 dengan Jabatan Petugas Teknisi P2TL;
2. Bahwa Penggugat Menerima Upah dibawah Ketentuan yaitu Upah Terakhir pada Desember 2024 sebesar Rp.5.060.881 (lima juta enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh satu rupiah);



3. Bahwa Penggugat Diputus Kontrak Kerjanya secara Sepihak Oleh Tergugat Pada Tanggal 10 Januari 2025 Tanpa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III. Hal ini Bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan (UU No 13 Tahun 2003) yang dimana mengharuskan apabila akan terjadi PHK maka pihak perusahaan harus memberi tahu minimal 14 kerja sebelum tanggal efektif PHK. Jika karyawan sedang dalam masa percobaan, pemberitahuan minimal 7 hari kerja sebelum PHK;

II. TENTANG TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah PT.Thoyibatul Rizki *in casu* bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, Alih Daya serta spesialisasi dalam sektor konstruksi, sipil, mekanik, elektrik, dan *engineering*;
2. Bahwa Tergugat adalah Perusahaan Alih Daya / Mitra Kerja (Penerima Kerja) dari PT. PLN Persero (Pemberi Kerja);

III. TENTANG TURUT TERGUGAT

1. Bahwa Turut Tergugat adalah Pelaksana Pelayanan Pelanggan dan Merupakan Bagian Dari PT. PLN Persero yang bertugas melaksanakan pelayanan pelanggan dan distribusi listrik, sementara fungsinya meliputi penjualan dan mengelola pelayanan pelanggan, serta menjalankan operasional dan pemeliharaan jaringan distribusi listrik secara efisien;
2. Bahwa Turut Tergugat beralamat di Jl. Raya Jatimakmur No.150 RT007/RW011, Jatimakmur, Kota Bekasi. Provinsi Jawa Barat;
3. Bahwa Turut Tergugat adalah Mitra Kerja Tergugat dan memiliki Kerja Sama Baik Secara Teknis dan Operasional dengan Tergugat;

IV. TENTANG KRONOLOGI

1. Bahwa Penggugat Bekerja Pada Tergugat Sejak tanggal 01 Oktober 2024 dengan Status Pekerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan durasi Kontrak 36 Bulan;
2. Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor: 027/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 dengan Masa Kontrak 36 Bulan dari Tanggal 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027;
3. Bahwa Pada 09 Januari 2025 Tergugat Mengirimkan Surat Kepada Penggugat dengan Nomor:007/SP-TR/II/2025 Perihal: Surat Pemberitahuan tentang

Halaman 3 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat sejak 10 Januari 2025 Yang ditanda Tangan Oleh Sdri. Sri Wahyuni Sebagai Direktur PT. Thoyyibatul Rizki;

4. Adapun isi Surat Pemberhentian Tergugat Yang dikirimkan Kepada Penggugat Adalah :
Kepada : Yth.,;
Sdr. M. Chairul;
Di;
Tempat;
Dengan Hormat;
Sehubungan dengan Adanya Pelanggaran Indisipliner yang dilakukan oleh petugas, dalam hal ini melanggar aturan tata tertib Perusahaan dengan Tidak Masuk Bekerja Tanpa Keterangan Selama Tiga (3) Hari Berturut-Turut. Kami Memutuskan Untuk (Pemutusan Hubungan Kerja) dengan :
Nama : M. CHAIRUL;
NIP : 2492348;
Jabatan : PELAKSANA P2TL UP3 Pondok Gede (Turut Tergugat);
Dengan Demikian, Maka Terhitung Mulai Tanggal 10 Januari 2025 Tidak Lagi Bekerja di PT. Thoyyibatul Rizki, dan Tidak ada kaitannya dengan PT. Thoyyibatul Rizki Baik secara Personal individu Maupun Secara Institusi;
Demikian Surat Pemberhentian Kerja ini Kami Sampaikan, Atas Perhatiannya diucapkan Terimakasih;
5. Bahwa pada Tanggal 10 Januari 2025 tanpa adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, Penggugat di Putus Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Tergugat yang mana Penggugat masih memiliki Masa Kerja dengan Tergugat Berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu 32 (tiga puluh dua) bulan;
6. Bahwa Tergugat Terbukti Tidak Memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menegaskan Bahwa Perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan diancam sanksi pidana berupa denda yaitu antara Rp.5.000.000 hingga Rp 50.000.000;
7. Bahwa Tergugat Terbukti Tidak pernah melaksanakan WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) yang bertentangan Pada Pasal 8 Undang Undang No 7 tahun 1981 tentang Sanksi Pidana bagi perusahaan yang melanggar kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berupa denda yaitu Rp.1.000.000 dan Kurungan pidana selama 3 (tiga) bulan;
8. Bahwa Penggugat Menerima Upah dibawah Upah Dibawah Ketentuan sebagaimana diatur Pasal 90 Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Mengatur "pengusaha melarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum yang telah ditetapkan" jika pengusaha membayar

Halaman 4 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



upah lebih rendah dari upah minimum yang berlaku dikenakan sanksi pidana berupa kurungan penjara Minimal 1 tahun maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp.400.000.000 (empat ratus juta rupiah);

9. Bahwa Tergugat Terbukti Melakukan Pelanggaran sebagaimana Termaktub dalam Pasal 88E ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (atau UU Cipta Kerja) yang mengatur pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum. Adapun Upah Yang diterima Penggugat dari Tergugat Adalah:
- Pada Bulan Oktober 2025 Penggugat Tidak Diberikan Upah Oleh Tergugat;
 - Pada Bulan November 2025 Penggugat dibayarkan Upah oleh Tergugat sebesar Rp.4.024.095;
 - Pada Bulan Desember 2025 Penggugat dibayarkan Upah oleh Tergugat Sebesar Rp.5.060.881;
10. Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Disnaker Kota Bekasi dalam Upaya Tripartite Sebagaimana Ketentuan Undang – undang Nomor 2 Tahun 2004 Namun Tergugat hanya hadir satu kali pada agenda Klarifikasi ke– 2 (Dua) dan Tidak hadir pada Agenda Klarifikasi Pertama, Mediasi Pertama, Mediasi Ke - II Dan Mediasi Ke - III;
11. Bahwa Turut Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Disnaker Kota Bekasi dalam Upaya Tripartite Sebagaimana Ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Turut Tergugat Tidak pernah hadir Baik dalam Panggilan Klarifikasi Pertama dan Panggilan Klarifikasi Ke - II Maupun Panggilan Mediasi Pertama, Panggilan Mediasi Ke – II dan Panggilan Mediasi Ke - III;

V. ANJURAN DARI DINAS TENAGA KERJA KOTA BEKASI

Bahwa dalam Anjuran Yang Diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor : 500.15.15.2/2131/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 16 Oktober 2025 adalah :

MENGANJURKAN;

1. Agar PT. Thoyyibatul Rizki memberikan upah pekerja/buruh Sdr. Muhammad Chairul sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan;
2. Agar PT. Thoyyibatul Rizki memberikan Uang Kompensasi Sdr. Muhammad Chairul berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;



3. Agar para pihak terhitung dalam 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya surat anjuran dapat memberikan jawaban secara tertulis; Dan;
4. Apabila para pihak atau salah satu pihak yang berselisih tidak menerima Anjuran maka sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Jawa Barat di Jl.Surapati No.47, Kota Bandung-Jawa Barat;

**VI. GUGATAN PENGUGAT TERKAIT ANJURAN, PENDAPAT, DAN
PERTIMBANGAN HUKUM MEDIATOR**

1. Bahwa Sebagaimana Ketentuan Pasal 62 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan: "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), maka pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.";
2. Bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat merupakan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Namun, sebelum kontrak kerja Penggugat dengan Tergugat Berakhir, Tergugat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak yang tidak sesuai dengan Ketentuan Hukum Ketenagakerjaan dan tidak adanya Surat Peringatan I (satu), Surat Peringatan II (dua), Dan Surat Peringatan III (tiga);
3. Bahwa Pada tanggal 10 Januari 2025 Sebelum Kontrak Kerja Berakhir yaitu dimulai pada 01 oktober 2024 sampai dengan 01 Oktober 2027 Penggugat diputus Hubungan Kerja oleh Tergugat yang mana Penggugat masih memiliki masa kerja selama 32 bulan;
4. Bahwa Berdasarkan Pasal 156 Undang – undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan pada ayat (1), (2), (3), dan (4) berbunyi: *"Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima"*;
5. Bahwa dalam hal Tergugat tidak menunjukkan Itikad Baik untuk memenuhi kewajibannya, maka Tergugat wajib memberikan seluruh hak - hak Penggugat. Adapun perhitungan hak - hak Penggugat Berdasarkan Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu



Tertentu) yang diputus sepihak sebelum masa berakhir, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi berupa upah penuh sampai sisa masa kontrak PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) berakhir;

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat Menandatangani Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu (PKWT) dengan Durasi 36 Bulan pada 01 Oktober 2024 Hingga Tanggal 01 Oktober 2027 dengan Jabatan Petugas Teknisi P2TL . Akan tetapi Penggugat Diputus Kontrak Kerjanya secara Sepihak Oleh Tergugat Namun Pada Tanggal 10 Januari 2025 Tanpa Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III Tergugat Melakukan PHK Sepihak Kepada Penggugat dengan sisa Masa Kerja 32 bulan;
7. Bahwa Hal tersebut Bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 yang dimana mengharuskan apabila akan terjadi PHK maka pihak perusahaan harus memberi tahu minimal 14 kerja sebelum tanggal efektif PHK. Jika karyawan sedang dalam masa percobaan, pemberitahuan minimal 7 hari kerja sebelum PHK;
8. Bahwa atas Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan oleh Tergugat Bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan dengan ini Penggugat (Sdr.Muhammad Chairul) Menuntut yaitu :
 - a. Sisa Kontrak Tergugat sebagaimana Pasal 62 UU ketenagakerjaan PKWT yang di Putus Secara Sepihak;
Sisa Kontrak : 36 Bulan – 4 Bulan = 32 Bulan;
 $32 \text{ Bulan} \times (\text{UMP Kota Bekasi}) \text{ Rp.}5.574.119 = \text{Rp. } 178.371.808$;
 - b. Pesangon Atas Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diperbarui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yaitu :
Masa Kerja : Oktober 2024 s/d Januari 2025 = 4 Bulan;
Upah : Rp. 5.574.119;
Pesangon : $1 \times \text{Rp. } 5.574.119 = \text{Rp. } 5.574.119$;
 - c. THR yang belum dibayarkan Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6 Tahun 2016 :
 $(\text{Masa Kerja} / 12) \times 1 \text{ bulan upah} = (4/12) \times \text{Rp. } 5.574.119 = \text{Rp.}1.858.039$;
 - d. Upah Dibawah Ketentuan UMK Kota Bekasi yaitu sebesar Rp.5.343.430;

No.	Waktu	UMK Kota Bekasi	Upah	Jumlah Kekurangan Upah (UMK Kota Bekasi 2024 – Upah)
1.	Oktober 2024	Rp. 5.343.430	-	Rp. 5.343.430
2.	November 2024	Rp. 5.343.430	Rp. 4.024.095	Rp.1.319.33

Halaman 7 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



3.	Desember 2024	Rp. 5.343.430	Rp.5.060.881	Rp.282.549
Total Kekurangan Upah Rp.6.945.314				

Rincian Hak (Penggugat), Berdasarkan Hukum Ketenagakerjaan Sebesar :

No.	Rincian Hak	Jumlah
1.	Sisa Kontrak Kerja Sesuai Pasal 62 UU Ketenagakerjaan	Rp. 178.371.808
2.	Pesangon	Rp. 5.574.119
3.	THR Tahun 2025	Rp. 1.858.039
4.	Upah Dibawah Ketentuan	Rp. 6.945.314
	Total Hak	Rp. 192.749.280

Terbilang : Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah;

Bahwa dengan demikian sesuai dengan dasar dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus Cq:yang Memeriksa dan Mengadili dan memutus gugatan *a quo* sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar Sisa Kontrak Kerja Penggugat Sebagaimana Pasal 62 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, karena hubungan kerja Penggugat dan Tergugat adalah PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) yang diputus sepihak sebelum masa berakhir, maka Tergugat wajib membayar ganti rugi berupa upah penuh sampai sisa masa kontrak PKWT (Perjanjian Kontrak Waktu Tertentu) berakhir;
3. Membayar Pesangon Penggugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), sebagaimana Pasal 156 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 sebagai berikut :

No.	Rincian Hak	Jumlah
1.	Sisa Kontrak Kerja Sesuai Pasal 62 UU Ketenagakerjaan	Rp. 178.371.808
2.	Pesangon	Rp. 5.574.119
3.	THR Tahun 2025	Rp. 1.858.039
4.	Upah Dibawah Ketentuan	Rp. 6.945.314
	Total Hak	Rp. 192.749.280



4. Menghukum Tergugat membayar Hak Penggugat berupa Sisa Kontrak Kerja dan Uang Pesangon, serta THR 2025 dan Upah dibawah Ketentuan kepada Penggugat sebagaimana Hukum Ketenagakerjaan;
5. Menghukum Tergugat Membayar Hak Penggugat Berjumlah 192.749.280 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Rupiah);
6. Menghukum Turut Tergugat, Memastikan Pembayaran Keseluruhan Hak Penggugat sebagaimana Hukum Ketenagakerjaan;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh Biaya yang timbul akibat perkara ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya selanjutnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-Adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kuasanya Dr. (c) Abid Akbar Aziz Pawallang, SH. MH, Desti Erlan Pratiwi, S.Ne., SH, Yani Apriyani. Amd., SH, Risman Ilham, SH, Devinda Ummi Al-asyroff, SH, dan Qori Amelia., berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 27 November 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 17 Desember 2025, Nomor: 756/SK/PHI/2025/PN.BDG, untuk kepentingan Tergugat datang menghadap kuasanya Hj. Linda Hastuti, S.H., M.H., Lindawati, S.H., M.H., Refan Pranata, S.H., Syamsul Fatria J. S.H., M.H., dan Afriandoni, S.H., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 21 Januari 2026, Nomor: 32/SK/PHI/2026/PN.BDG, dan Turut Tergugat datang menghadap kuasanya Bintang Yessi Dara, Veranico Pramuditya, Niyoga, Mika Adelina Sembiring, Innes Gustina Gracia Siburian, dan Akmal Dean, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Januari 2026 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus tanggal 7 Januari 2026, Nomor: 11/SK/PHI/2026/PN.BDG;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR / pasal 154 Rbg maka Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus mempunyai tugas untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencoba mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat pada tanggal 4 Februari 2026 dan atas gugatan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan surat jawabannya secara Online tanggal 25 Februari 2026 dan dibacakan diverifikasi pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Tergugat menyampaikan Jawaban ini dalam tenggang waktu dan tata cara yang ditentukan hukum acara PHI, dengan terlebih dahulu mengajukan EKSEPSI karena Gugatan Penggugat prematur/cacat prosedur akibat tidak ditempuhnya tahapan penyelesaian perselisihan sesuai ketentuan (bipartit–tripartit) secara sah

II. EKSEPSI (KEBERATAN/EXCEPTION)

Gugatan Prematur dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Formil karena Proses Bipartit dan Mediasi/Tripartit Tidak Pernah Dilakukan Secara Sah

1. Penggugat mendalilkan telah terjadi proses penyelesaian perselisihan melalui Disnaker hingga terbit “Surat Anjuran” (vide dalil Penggugat mengenai anjuran Disnaker Bekasi);
2. Fakta yang sebenarnya:
 - Tergugat tidak pernah menerima undangan perundingan bipartit, tidak pernah ada pertemuan bipartit yang sah, dan tidak pernah menerima risalah bipartit yang ditandatangani para pihak;
 - Tergugat juga tidak pernah diundang untuk mediasi/agenda tripartit di Disnaker, sehingga Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi/bukti, namun secara tiba-tiba surat anjuran terbit;
 - Dalam hukum perselisihan hubungan industrial, tahapan penyelesaian melalui bipartit adalah pintu awal yang bersifat wajib, dan mediasi/anjuran mensyaratkan pemanggilan patut serta proses yang memberi kesempatan seimbang kepada para pihak. Bila prosedur ini tidak sah/ tidak pernah dilakukan, maka gugatan ke PHI menjadi prematur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (NO);



karena prosedur penyelesaian perselisihan tidak terpenuhi secara sah (tidak ada bipartit dan pemanggilan mediasi yang patut), maka gugatan Penggugat cacat formil;

Dalil Penggugat tentang Pemanggilan dan Kehadiran Tergugat dalam Klarifikasi/Mediasi Harus Dinyatakan Tidak Terbukti

Penggugat mendalilkan Tergugat dipanggil dan hadir pada agenda klarifikasi tertentu dan tidak hadir pada agenda-agenda lain;

Tergugat membantah secara tegas dalil tersebut, karena:

- Tidak pernah ada undangan/panggilan yang diterima Tergugat (baik surat fisik maupun elektronik resmi);
- sehingga klaim “dipanggil patut” dan “hadir 1 kali” adalah tidak benar dan harus dibuktikan Penggugat secara ketat (dengan bukti pengiriman yang sah, tanda terima, relaas, atau bukti sistem pemanggilan resmi);

III. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Tentang Hubungan Kerja dan PKWT;

Tergugat mengakui Penggugat bekerja berdasarkan PKWT (kontrak kerja waktu tertentu) sebagaimana didalilkan Penggugat, namun Tergugat menolak seluruh penafsiran Penggugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja dilakukan “sewenang-wenang” dan otomatis menimbulkan kewajiban “upah sampai akhir kontrak” tanpa melihat sebab pemutusan dan ketentuan PKWT/PP 35/2021;

Penggugat juga keliru ketika menjadikan rujukan “pesangon PHK” sebagai paket otomatis untuk PKWT, padahal rezim PKWT memiliki pengaturan tersendiri terkait uang kompensasi PKWT dan sebab berakhirnya kontrak;

2. Tentang Alasan Berakhirnya Hubungan Kerja (Mangkir/Pelanggaran Disiplin);

a. Penggugat sendiri mengutip adanya surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang memuat alasan pelanggaran disiplin: tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut;

b. Tergugat menegaskan: berakhirnya hubungan kerja Penggugat terjadi karena pelanggaran disiplin/mangkir tanpa keterangan, bukan karena kehendak sepihak tanpa alasan;

c. Oleh karena itu, tuntutan Penggugat yang meminta “sisa kontrak 32 bulan x UMP/UMK” harus dinyatakan tidak berdasar, karena:

- tidak semua berakhirnya PKWT menimbulkan kewajiban “membayar upah sampai akhir masa kontrak”, dan;
- perhitungan Penggugat juga memakai basis yang tidak tepat (menggunakan UMP/UMK sebagai pengganti “upah terakhir” tanpa memperhitungkan struktur upah/komponen upah dan fakta kehadiran/masa kerja);

Halaman 11 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



3. Tentang Dalil Tidak Ada Surat Peringatan (SP I–III);
 - a) Penggugat mendalilkan pemutusan dilakukan tanpa SP I–III;
 - b) Tergugat menegaskan: penerapan SP adalah mekanisme disiplin internal yang bergantung pada jenis pelanggaran dan pengaturan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/PKB serta praktik pembinaan, dan tidak dapat dipukul rata sebagai syarat absolut;
 - c) Di persidangan, Tergugat akan membuktikan rangkaian pembinaan/teguran/komunikasi/rekam kehadiran yang relevan (termasuk bukti absensi dan pemanggilan bila ada), sehingga dalil Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti atau setidaknya tidak otomatis melahirkan kewajiban sebagaimana dituntut;
4. Tentang Dalil Upah di Bawah UMK dan Upah yang “Tidak Dibayar”;
Penggugat mendalilkan adanya:
 - bulan tertentu “tidak dibayar”, dan/atau;
 - kekurangan upah dibanding UMK, serta menyusun angka kekurangan upah dan total tuntutan;Tergugat membantah perhitungan tersebut karena:
 - Penggugat menyusun angka secara sepihak tanpa mendasarkan pada struktur upah (upah pokok + tunjangan tetap, serta komponen non-upah);
 - tidak memperhitungkan prorata (masa kerja efektif, kehadiran, potongan ketidakhadiran, dan cut-off payroll);
 - serta tidak membuktikan terlebih dahulu dasar UMK/komponen yang wajib dihitung sebagai upah;Namun demikian, apabila Majelis Hakim berpendapat diperlukan rekonsiliasi pembayaran, Tergugat memohon agar dilakukan pemeriksaan berbasis bukti (slip gaji, bukti transfer, absensi, dan perjanjian kerja) sehingga yang dihukum jika ada adalah selisih yang benar dan terukur, bukan angka perkiraan sepihak;
5. Tentang Dalil “Peraturan Perusahaan”, “WLKP”, dan Dalil Pidana/Denda;
Penggugat memasukkan dalil mengenai peraturan perusahaan/WLKP dan ancaman denda/pidana;
Tergugat menolak dalil tersebut karena:
 - perkara a quo adalah perselisihan PHI yang fokusnya hak dan kewajiban hubungan kerja;
 - dalil “pidana/denda” tidak relevan sebagai dasar menghukum pembayaran tuntutan perdata dalam perkara ini, dan;
 - harus dibuktikan terlebih dahulu secara ketat dan tidak bisa sekadar asumsi;
6. Tentang “Surat Anjuran” Disnaker yang Terbit Tanpa Proses yang Sah;



- 1) Penggugat mendasarkan tuntutan pada anjuran Disnaker yang menganjurkan pembayaran tertentu;
- 2) Tergugat menegaskan anjuran tersebut cacat prosedur karena Tergugat:

- tidak pernah menerima undangan bipartit, dan;
- tidak pernah menerima undangan mediasi/agenda tripartit (tidak ada kesempatan didengar/diuji bukti);

sehingga anjuran tersebut tidak dapat dijadikan dasar menguatkan dalil Penggugat;

Lagi pula, anjuran pada prinsipnya bukan putusan yang mengikat, dan substansinya tetap harus diuji dalam persidangan berdasarkan fakta dan hukum yang benar;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Bandung Kelas IA Khusus agar berkenan menjatuhkan putusan:

A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat prematur/cacat formil karena tahapan bipartite dan/atau proses mediasi di Disnaker tidak pernah dilakukan secara sah (Tergugat tidak pernah menerima undangan bipartit maupun undangan mediasi) sehingga syarat pengajuan gugatan PHI tidak terpenuhi;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard/NO);

B. Dalam Pokok Perkara (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain)

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan dalil-dalil Penggugat mengenai pemanggilan bipartit/mediasi dan kehadiran Tergugat adalah tidak terbukti;
3. Menyatakan tuntutan Penggugat mengenai sisa kontrak, pesangon, THR, dan kekurangan upah sebagaimana dihitung Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan tidak terbukti;



4. Menyatakan hubungan kerja berakhir karena alasan pelanggaran disiplin/mangkir tanpa keterangan sebagaimana akan dibuktikan Tergugat di persidangan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan surat jawabannya secara Online tanggal 11 Februari 2026 dan dibacakan diverifikasi pada hari itu juga, yang berbunyi sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Majelis Hakim Yang Mulia,;
Setelah membaca dengan seksama Gugatan PENGGUGAT yang diajukan dalam perkara ini, TURUT TERGUGAT berpendapat bahwa Gugatan PENGGUGAT mengandung cacat formil, sebagaimana dapat TURUT TERGUGAT uraikan di bawah ini:

A. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR IN PERSONA*

Bahwa PENGGUGAT dalam Gugatannya *Error In Persona* karena telah keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT di dalam Gugatannya pada Romawi I angka 1 posita Gugatan *a quo* halaman 2, PENGGUGAT menyatakan "*Bahwa Penggugat merupakan pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada Tergugat dengan durasi kontrak 36 bulan dimulai 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027 dengan jabatan Petugas Teknis P2TL*";
Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatan pada Romawi I angka 1 posita gugatan *a quo* halaman 2, PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT merupakan pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada TERGUGAT, dengan jangka waktu kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2027, dengan jabatan sebagai Petugas Teknis P2TL;



2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial memberikan pengertian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 1 angka 1 sebagai berikut:

"1. Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan."

3. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja antara TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT di dalam perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT tidak ikut serta ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Gugatan PENGGUGAT dalam perkara *in casu* telah salah sasaran (*Error In Persona*), karena PENGGUGAT telah keliru dalam menarik pihak TURUT TERGUGAT (*gemis aanhoeda nigheid*) di dalam Perkara *a quo*. Maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) atau setidaknya tidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari pihak di dalam Perkara *a quo*. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada bagian eksepsi diatas, maka kami kuasa hukum TURUT TERGUGAT memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*) karena tidak memenuhi syarat-syarat formil, atau setidaknya mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari pihak di dalam Perkara *a quo*;

II. DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Mulia,;

Pada dasarnya TURUT TERGUGAT membantah dan menolak seluruh Posita maupun Petitum yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatannya. Sehubungan dengan itu, tanpa mengurangi hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, TURUT TERGUGAT akan mengajukan bantahan terhadap Posita dan Petitum Gugatan tersebut seperti yang diuraikan di bawah ini:

4. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Eksepsi mohon dianggap termasuk dan terulang yang merupakan satu bagian dalam bahasan pokok perkara ini;
5. Bahwa dalam prinsipnya TURUT TERGUGAT menolak seluruh dalil yang diajukan PENGGUGAT dalam Gugatan *a quo*, kecuali apabila ada yang

Halaman 15 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



diakui secara tegas oleh TURUT TERGUGAT, terkait hal-hal lain dalam Gugatan a *quo* yang tidak ada hubungannya dengan TURUT TERGUGAT tidak akan kamianggapi lebih lanjut;

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN KERJA DENGAN TURUT TERGUGAT SEHINGGA TURUT TERGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN KEWAJIBAN KETENAGAKERJAAN DARI TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT

6. Bahwa hubungan kerja PENGGUGAT adalah dengan TERGUGAT, dan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan kerja dengan TURUT TERGUGAT. Hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut pada faktanya telah diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

Romawi I angka 1 :

"1. Bahwa Penggugat merupakan Pekerja PKWT pada Tergugat ...";

Romawi IV angka 1 :

"1. Bahwa Penggugat Bekerja Pada Tergugat Sejak.....";

Romawi IV angka 2 :

"2. Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)...";

Romawi IV angka 1 *"Bahwa Penggugat bekerja pada Tergugat...";*

7. Bahwa sebagaimana didalilkan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya, PENGGUGAT menyatakan bahwa PENGGUGAT bekerja pada TERGUGAT dengan status pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pada TERGUGAT, dengan jangka waktu kontrak selama 36 (tiga puluh enam) bulan, terhitung sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2027, dengan jabatan sebagai Petugas Teknis P2TL;

8. Bahwa dengan adanya pengakuan oleh PENGGUGAT dalam gugatannya, maka tidak perlu dibuktikan kembali tentang hubungan kerja antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, hal tersebut juga menegaskan bahwa TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan PENGGUGAT. Pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 174 HIR (*Herzien Indonesisch Reglement*) :

"Pengakuan yang dilakukan di muka sidang oleh salah satu pihak merupakan bukti yang sempurna terhadap dirinya yang mengaku.";

- b. Pasal 1923 KUH Perdata :



“Pengakuan di muka hakim memberikan bukti yang sempurna terhadap orang yang melakukan pengakuan itu.”;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, definisi hubungan kerja adalah :

“hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang memiliki unsur pekerjaan, upah, dan perintah.”;

10. Secara hukum, hubungan kerja adalah terikat antara PENGUGAT dengan TERGUGAT maka sesuai dengan definisi di atas posisi TERGUGAT adalah sebagai pengusaha. Maka, TURUT TERGUGAT *bukanlah* pihak yang memenuhi unsur sebagai “pengusaha” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena TURUT TERGUGAT tidak mempekerjakan PENGUGAT, tidak membayar upah, dan tidak memberikan perintah kerja secara langsung kepada PENGUGAT. Oleh karena itu, secara hukum ketenagakerjaan TURUT TERGUGAT tidak dapat dibebani tanggung jawab memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan PENGUGAT;

11. Bahwa seluruh dalil PENGUGAT yang diarahkan kepada TURUT TERGUGAT adalah tidak berdasar dan harus ditolak untuk seluruhnya, karena faktanya TURUT TERGUGAT tidak pernah memiliki hubungan kerja dengan Penggugat;

Bahwa hubungan kerja sebagaimana dikenal dalam hukum ketenagakerjaan mensyaratkan adanya unsur pekerjaan, upah, dan perintah, yang secara nyata dan tidak terbantahkan hanya terdapat antara PENGUGAT dan TERGUGAT, dan sama sekali tidak melibatkan TURUT TERGUGAT;

Bahwa oleh karenanya, tidak pernah lahir hubungan hukum ketenagakerjaan antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT, sehingga tidak ada dasar hukum apa pun untuk membebaskan kewajiban ketenagakerjaan kepada TURUT TERGUGAT;

12. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 95 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, kewajiban pemenuhan hak pekerja adalah :

“Pengusaha bertanggung jawab atas hak-hak pekerja yang timbul dari hubungan kerja.”;

Berdasarkan ketentuan tersebut maka tanggung jawab untuk memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja yang timbul dari suatu hubungan kerja adalah se penuhnya tanggung jawab pengusaha yang dalam perkara a quo adalah tanggung jawab TERGUGAT sendiri dan tidak ada pihak lain yang diwajibkan untuk ikut memastikan pemenuhan tanggung jawab tersebut;



13. Bahwa sebagaimana tercantum dalam posita Gugatan Romawi III angka 3 yang pada pokoknya menyatakan bahwa *"Turut Tergugat adalah Mitra Kerja Tergugat"*, hal tersebut menegaskan bahwa TURUT TERGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT dan tidak memiliki hubungan hukum dengan PENGUGAT. Oleh karena itu, TURUT TERGUGAT tidak memiliki kewajiban hukum apapun untuk memastikan pembayaran seluruh hak PENGUGAT oleh TERGUGAT;
14. Bahwa dengan demikian telah jelas dan terang bahwa TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan kerja, hubungan hukum, kepentingan dan kewajiban terkait dengan pemenuhan hak-hak pekerja PENGUGAT, oleh karena itu petitum yang berkaitan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan PENGUGAT oleh TERGUGAT adalah petitum yang keliru, menyesatkan dan dipaksakan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;
15. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan Pasal 1340 KUHPerdara, pihak yang terikat dalam suatu perjanjian adalah :
- Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara:
"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.";
- Pasal 1340 KUHPerdara :
"Perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya.";
- Berdasarkan ketentuan tersebut maka hanya pihak-pihak yang sepakat dan menandatangani suatu perjanjianlah yang terikat pada perjanjian tersebut, tidak ada pihak lain (yang tidak termasuk di dalam pihak) yang diwajibkan untuk ikut mematuhi hak dan kewajiban dalam perjanjian tersebut;
16. Bahwa dengan tidak adanya hubungan kerja maupun hubungan hukum antara PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT, maka masuknya TURUT TERGUGAT dalam perkara a quo adalah tidak relevan, tidak berdasar fakta hukum, serta tidak memiliki dasar yuridis, sehingga sudah sepatutnya TURUT TERGUGAT dikeluarkan dari perkara a quo;
17. Hal ini membawa kerugian bagi TURUT TERGUGAT yang berkedudukan di Jakarta harus mengeluarkan biaya untuk menanggapi PENGUGAT yang tidak mempunyai alas dan dasar mengajukan gugatan a quo terhadap TURUT TERGUGAT;
18. Bahwa oleh karena tidak adanya hubungan kerja maupun hubungan hukum antara TURUT TERGUGAT dengan PENGUGAT, maka secara

Halaman 18 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



hukum TURUT TERGUGAT tidak mempunyai kewenangan, kewajiban, maupun tanggung jawab apa pun untuk memastikan pemenuhan hak-hak ketenagakerjaan PENGGUGAT, termasuk pembayaran pesangon dan hak normatif lainnya;

19. Bahwa tuntutan PENGGUGAT dalam amar gugatan yang meminta agar Pengadilan menghukum TURUT TERGUGAT untuk memastikan pembayaran keseluruhan hak PENGGUGAT adalah tuntutan yang keliru, tidak berdasar hukum, dan bertentangan dengan prinsip fundamental hubungan kerja dalam hukum ketenagakerjaan;
20. Bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mengenal adanya kewajiban pihak ketiga yang tidak mempunyai hubungan kerja untuk menanggung atau memastikan pemenuhan hak normatif pekerja;
Bahwa membebankan kewajiban demikian kepada TURUT TERGUGAT sama artinya dengan menciptakan tanggung jawab hukum tanpa dasar hubungan hukum, yang jelas bertentangan dengan asas kepastian hukum dan asas tanggung jawab berdasarkan hubungan hukum yang sah;
Dengan demikian telah jelas dan terang bahwa TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum, serta kepentingan dan kewajiban. Oleh karena itu petitum yang berkaitan dengan kewajiban TURUT TERGUGAT memastikan pembayaran keseluruhan Hak PENGGUGAT adalah petitum yang keliru, menyesatkan dan dipaksakan sehingga sudah sepatutnya untuk ditolak;

Bahwa berdasarkan semua dalil-dalil yang telah kami sampaikan tersebut di atas, maka TURUT TERGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
3. Mengeluarkan TURUT TERGUGAT dari pihak di dalam Perkara Nomor 214/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;

Halaman 19 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



2. Menyatakan PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan kerja dan hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT;
3. Menolak petitum PENGGUGAT untuk menghukum TURUT TERGUGAT memastikan pembayaran keseluruhan hak PENGGUGAT sebagaimana Hukum Ketenagakerjaan, karena TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dan hubungan kerja dengan PENGGUGAT;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara *a quo*;

SUBSIDAIR;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk membantah jawaban yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, Penggugat mengajukan Replik secara online pada tanggal 4 Maret 2026, kemudian dilanjutkan dengan penyampaian Duplik secara online dari Tergugat dan Turut Tergugat tanggal 1 April 2026, Replik dan Duplik tersebut sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat telah dibubuhi meterai secukupnya, diberitanda bukti P-1 s.d. P-13 yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan asli dan/atau pembandingnya, surat bukti mana berupa :

- P- 1 : Fotocopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 2 : Fotocopi Surat Pemberhentian. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 3 : Fotocopi Undangan Bipartit. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 4 : Fotocopi Undangan Bipartit II. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 5 : Fotocopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 13 Juni 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 6 : Fotocopi Surat Panggilan Klarifikasi dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 30 Juni 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P- 7 : Fotocopi Surat Panggilan Mediasi I dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 25 Juli 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 8 : Fotocopi Surat Panggilan Mediasi II dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 31 Juli 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 9 : Fotocopi Surat Panggilan Mediasi III dari Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Tertanggal 25 Agustus 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 10 : Fotocopi Risalah Medias. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 11 : Cetak photo Penerimaan Surat dari Pawallang di Kantor Tergugat. (Foto Copy dari Cetak photo);
- P- 12 : Fotocopi Surat Izin Bekerja Penggugat. (Foto Copy dari Foto Copy);
- P- 13 : Fotocopi Surat Tugas Nomor : 011/TR-ST/P2TL/III/ 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Pranata Akbar Alfian dan Suyono, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat diberitanda bukti T-1 s.d. T-8, yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan asli dan/atau pembandingnya, surat bukti mana berupa :

- T- 1 : Fotocopi Surat Dari Disnaker nomor 500.15.15.2/1321/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 25 Juli 2025, Perihal Panggilan. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 2 : Fotocopi Surat Dari Disnaker nomor 500.15.15.2/2131/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 16 Oktober 2025, Perihal Anjuran. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 3 : Fotocopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) nomor 038/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 tertanggal 01 Oktober 2024. (Foto Copy dari Foto Copy);

Halaman 21 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- T- 4 : Fotocopi Surat Pernyataan Komitmen dan Fakta Integritas atas nama Muhammad Chairul tertanggal 29 Nopember 2024. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 5 : Fotocopi Surat Pemberhentian nomor 007/SP-TR/II/2025 tertanggal 09 Januari 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 6 : Fotocopi Surat Perihal Undangan Bipartit nomor 001/TR/SUB/V/2025 tertanggal 17 Mei 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 7 : Fotocopi Surat Perihal Undangan Bipartit nomor 002/TR/SUB/V/2025 tertanggal 04 Juli 2025. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T- 8 : Printout Kumulatif Petugas UP3 Pondok Gede 01-31 Desember 2024. (Foto Copy dari Print Out);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Tergugat I telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Muhammad Harryzal Prawira, dan Ir. Ato Sugiarto, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing di persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam surat jawabannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat diberitanda bukti TT-1 s.d. TT-3, yang telah memenuhi biaya materai secukupnya, dan setelah diteliti Majelis Hakim sesuai dengan asli dan/atau pembandingnya, surat bukti mana berupa :

- T.II- 1 : Fotocopi Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 038/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 tanggal 01 Oktober 2024. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T.II- 2 : Fotocopi Surat Pernyataan Komitmen dan Fakta Integritas tanggal 29 Oktober 2024. (Foto Copy dari Foto Copy);
- T.II- 3 : Fotocopi Salinan Surat Nomor 007/SP-TR/II/2025 tanggal 09 Januari 2025 perihal Surat Pemberhentian. (Foto Copy dari Foto Copy);

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Turut Tergugat tidak mengajukan saksinya walaupun kesempatan tersebut sudah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tanggal 6 Mei 2026;



Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan memohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya tertanggal 25 Februari 2026 telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat Prematur dan/atau Tidak Memenuhi Syarat Formil karena Proses Bipartit dan Mediasi tidak pernah dilakukan secara sah. Tergugat tidak pernah menerima undangan perundingan bipartit, tidak pernah ada pertemuan bipartit yang sah, dan tidak pernah menerima risalah bipartit yang ditandatangani para pihak dan Tergugat juga tidak pernah diundang untuk mediasi di Disnaker, sehingga Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah diberi kesempatan menyampaikan klarifikasi/bukti;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat dalam jawabannya tertanggal 11 Februari 2026 juga mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat *Error In Persona* karena telah keliru menarik pihak (*gemis aanhoeda nigheid*), dengan alasan tidak adanya hubungan kerja antara Turut Tergugat dengan Penggugat di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa arti dari eksepsi menurut Hukum Acara Perdata adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan oleh Tergugat yang tidak menyangkut mengenai materi pokok perkara, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi harus dilakukan berdasarkan ketentuan HIR pasal 125 ayat (2), pasal 133, pasal 134 dan pasal 136;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI menyatakan "Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui mediasi, maka mediator



mengeluarkan anjuran tertulis'. Berdasarkan Pasal tersebut Majelis Hakim berpendapat, penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui proses bipartite dan mediasi telah terlaksana dan tidak tercapai kesepakatan sepanjang gugatan telah dilampirkan Anjuran Asli. Sah tidaknya proses tersebut bukan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial untuk memeriksanya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Tergugat adalah sangat tidak beralasan hukum dan sudah selayaknya dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Turut Tergugat, setelah membaca, memeriksa dan mencermati dengan seksama maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perselisihan hubungan industrial pada prinsipnya adalah adanya perbedaan pendapat antara pemberi kerja dengan pekerja yang tentunya didasari adanya hubungan kerja antara kedua-belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya uraian dan/atau bukti adanya hubungan kerja antara Penggugat dengan Turut Tergugat, disamping itu dalam gugatannya juga Penggugat tidak menjelaskan apa yang menjadi tuntutan nya terhadap Turut Tergugat, dengan demikian tidak berdasar dan beralasan Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan eksepsi Turut Tergugat tentang *Error In Persona* berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan, dan menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat merupakan pekerja pada Tergugat sejak 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027 dengan Jabatan Petugas Teknisi P2TL, upah terakhir pada Desember 2024 dibawah Ketentuan yaitu sebesar Rp.5.060.881,00;
- Bahwa Tergugat bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa, Alih Daya serta spesialisasi dalam sektor konstruksi, sipil, mekanik, elektrik, dan



engineering, Perusahaan Alih Daya / Mitra Kerja (Penerima Kerja) dari PT. PLN Persero (Pemberi Kerja);

- Bahwa Penggugat telah menandatangani Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dengan Nomor: 027/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 dengan masa kontrak 36 Bulan dari Tanggal 01 Oktober 2024 hingga tanggal 01 Oktober 2027, pada 09 Januari 2025 Tergugat mengirimkan Surat Kepada Penggugat dengan Nomor: 007/SP-TR/I/2025 Perihal: Surat Pemberitahuan tentang Pemutusan Hubungan Kerja Penggugat sejak 10 Januari 2025, tanpa adanya Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, Surat Peringatan III, Penggugat di Putus Hubungan Kerja Secara Sepihak Oleh Tergugat yang mana Penggugat masih memiliki masa kerja dengan Tergugat berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu 32 (tiga puluh dua) bulan;
- Bahwa Tergugat tidak memiliki Peraturan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Undang Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menegaskan Perusahaan yang tidak memiliki peraturan perusahaan diancam sanksi pidana berupa denda. Tergugat tidak pernah melaksanakan WLKP (Wajib Laporkan Ketenagakerjaan Perusahaan) yang bertentangan dengan Pasal 8 Undang Undang No 7 tahun 1981 tentang Sanksi Pidana bagi perusahaan yang melanggar kewajiban pelaporan ketenagakerjaan;
- Bahwa Penggugat menerima upah dibawah ketentuan sebagaimana diatur Pasal 90 Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Bahwa Tergugat telah dipanggil secara patut oleh Mediator Disnaker Kota Bekasi, namun Tergugat hanya hadir satu kali pada agenda Klarifikasi ke- 2 (Dua) dan Tidak hadir pada Agenda Klarifikasi Pertama, Mediasi Pertama, Mediasi Ke - II Dan Mediasi Ke - III;
- Bahwa dalam Anjuran Yang Diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi Nomor: 500.15.15.2/2131/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 16 Oktober 2025 menganjurkan agar PT. Thoyyibatul Rizki memberikan upah pekerja/buruh Sdr. Muhammad Chairul sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja sesuai Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan agar PT. Thoyyibatul Rizki memberikan Uang Kompensasi Sdr. Muhammad Chairul berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021

Halaman 25 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;

- Bahwa sebagaimana Ketentuan Pasal 62 Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, atas pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat Bertentangan dengan Hukum Ketenagakerjaan dengan ini Penggugat menuntut, Sisa Kontrak, pesangon atas pemutusan hubungan kerja, THR Tahun 2025, serta kekurangan upah dibawah Ketentuan UMK Kota Bekasi keseluruhan sebesar Rp 192.749.280,00;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah menyangkal dalil-dalil Penggugat dengan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat mengakui Penggugat bekerja berdasarkan PKWT (kontrak kerja waktu tertentu) sebagaimana didalilkan Penggugat, namun Tergugat menolak seluruh penafsiran Penggugat yang menyatakan pemutusan hubungan kerja dilakukan “sewenang-wenang” dan otomatis menimbulkan kewajiban “upah sampai akhir kontrak” tanpa melihat sebab pemutusan dan ketentuan PKWT/PP 35/2021. Penggugat juga keliru ketika menjadikan rujukan “pesangon PHK” sebagai paket otomatis untuk PKWT, padahal rezim PKWT memiliki pengaturan tersendiri terkait uang kompensasi PKWT dan sebab berakhirnya kontrak;
- Bahwa Penggugat sendiri mengutip adanya surat pemberitahuan pemutusan hubungan kerja yang memuat alasan pelanggaran disiplin: tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 3 (tiga) hari berturut-turut, berakhirnya hubungan kerja Penggugat terjadi karena pelanggaran disiplin/mangkir tanpa keterangan, bukan karena kehendak sepihak tanpa alasan;
- Bahwa penerapan SP adalah mekanisme disiplin internal yang bergantung pada jenis pelanggaran dan pengaturan dalam perjanjian kerja/peraturan perusahaan/PKB serta praktik pembinaan, dan tidak dapat dipukul rata sebagai syarat absolut;
- Bahwa tentang dalil upah di bawah UMK dan upah yang tidak dibayar, Penggugat menyusun angka secara sepihak tanpa mendasarkan pada struktur upah (upah pokok + tunjangan tetap, serta komponen non-upah), tidak memperhitungkan prorata (masa kerja efektif, kehadiran, potongan ketidakhadiran, dan cut-off payroll);

Halaman 26 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



- Bahwa Penggugat memasukkan dalil mengenai peraturan perusahaan/WLKP dan ancaman denda/pidana, perkara a quo adalah perselisihan PHI yang fokusnya hak dan kewajiban hubungan kerja, dalil "pidana/denda" tidak relevan sebagai dasar menghukum pembayaran tuntutan perdata dalam perkara ini;
- Bahwa anjuran tidak dapat dijadikan dasar menguatkan dalil Penggugat, anjuran pada prinsipnya bukan putusan yang mengikat, dan substansinya tetap harus diuji dalam persidangan berdasarkan fakta dan hukum yang benar;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Majelis Hakim telah mengabulkan *Error In Persona* dari Turut Tergugat dan menyatakan mengeluarkan Turut Tergugat sebagai pihak dalam perkara a quo, sehingga tidak perlu lagi memeriksa jawaban serta bukti-bukti dari Turut Tergugat dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat melakukan bantahan dengan Repliknya dan dilanjutkan dengan Duplik dari Tergugat yang pada pokoknya Replik Penggugat tetap pada Gugatannya dan Duplik Tergugat tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah menelaah dalil para pihak yang berselisih dalam perkara a quo secara cermat dan teliti Majelis Hakim memperoleh fakta, Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat sebelum berakhirnya masa PKWT yang ditandatangani dengan tanpa memberikan hak sebagaimana sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, sedangkan Tergugat pada pokoknya menyatakan hubungan kerja Penggugat dengan Tergugat telah berakhir secara sah berdasarkan ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa dari pokok-pokok dalil yang disampaikan oleh para pihak yang berselisih tersebut setelah memperhatikan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti, saksi-saksi dan kesimpulan yang diajukan oleh kedua belah pihak dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, yang menjadi pokok perselisihan dalam perkara a quo adalah apakah pemutusan hubungan kerja Penggugat oleh Tergugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana akibat hukumnya bagi para pihak yang berselisih;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Tergugat maka Majelis menetapkan beban pembuktian kepada kedua belah pihak dimana Penggugat diwajibkan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat



diwajibkan membuktikan dalil bantahannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR Jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengupayakan penyelesaian perkara *a quo* pada tingkat Mediasi dan pegawai Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi telah mengeluarkan Anjuran dengan Nomor : 500.15.15.2/2131/Disnaker.Hijamsostek tertanggal 16 Oktober 2025, Majelis berpendapat bahwa Anjuran dan Risalah Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah suatu proses hukum di luar peradilan sehingga tidak mengikat Hakim dalam memutus perkara *a quo*, terkecuali terdapat hal-hal yang relevan untuk kepentingan para pihak maka akan di pertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, bila tidak terjadi kesepakatan, Mediator mengeluarkan anjuran tertulis dan satu salah pihak dapat melanjutkan penyelesaiannya perselisihan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat, yang dapat diartikan bahwasanya anjuran hanya bersifat anjuran tidak mengikat bagi pihak yang menolaknya;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan ditemukan adanya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak ditemukan telah ada Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama di perusahaan Tergugat sebagai hukum otonom diperusahaan, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut berlaku dan mengikat layaknya Undang-Undang bagi pemberi kerja dan pekerja (in casu termasuk Penggugat dan Tergugat), karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu merupakan salah satu hukum otonom dalam bidang Ketenagakerjaan bagi para pihak dalam perjanjian, dengan syarat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut secara kualitas atau kuantitas tidak lebih rendah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 124 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan), Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan perkara *a quo* adalah Perjanjian Kerja Waktu Tertentu tersebut serta peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum heteronom);

Menimbang, bahwa dalam teori etis dikenal tujuan hukum adalah guna mencapai sebuah keadilan, artinya memberikan kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya, dan peraturan perundang-undangan yang merupakan hukum tertulis hendaknya dimaknai dengan tujuan hukum tersebut, bukan sebatas

Halaman 28 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



apa yang tertulis (leterlijk) yang terkesan dipergunakan sebagai membenaran atas Tindakan yang merugikan pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan secara seksama dalil-dalil dan bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Hubungan industrial berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja dengan didasari adanya hubungan kerja bersifat hukum privat (perdata) berada dalam kamar perdata khusus, tidak memiliki kewenangan terhadap pelanggaran pidana, sehingga dalil-dalil Penggugat terkait pelanggaran pidana sepantasnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kekurangan upah dibawah upah minimum yang di dalilkan Penggat, fakta dipersidangan tidak ditemukan adanya bukti slip gaji maupun nota pemeriksaan dari Pengawas Ketenagakerjaan sehingga Majelis Hakim belum dapat memeriksa terkait kekurangan upah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai dasar tuntutan nya terkait pemutusan hubungan kerjanya oleh Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim mengutip pasal tersebut sebagai berikut, "Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja";

Menimbang, bahwa Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana dikutip diatas memiliki keterkaitan dengan Pasal 61, Majelis Hakim juga mengutip Pasal 61 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagai berikut :

(1) Perjanjian kerja berakhir apabila :

- a. pekerja meninggal dunia;
- b. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
- c. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau;



- d. adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;
- (2) Perjanjian kerja tidak berakhir karena meninggalnya pengusaha atau beralihnya hak atas perusahaan yang disebabkan penjualan, pewarisan, atau hibah;
- (3) Dalam hal terjadi pengalihan perusahaan maka hak-hak pekerja/buruh menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja/buruh;
- (4) Dalam hal pengusaha, orang perseorangan, meninggal dunia, ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah merundingkan dengan pekerja/buruh;
- (5) Dalam hal pekerja/buruh meninggal dunia, ahli waris pekerja/buruh berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) huruf d menyatakan Perjanjian kerja berakhir apabila adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara Penggugat dengan Tergugat Nomor: 027/PKWT/HRD-TR-PGD/10/2024 tertanggal 1 Oktober 2024 (vide bukti P-1 yang identik dengan bukti T-3) pada Pasal 3 angka 5 menyatakan "Selama Kontrak berlangsung Pihak Pertama dapat memutuskan hubungan kerja dengan Pihak Kedua secara sepihak apabila Pihak Kedua tidak hadir bekerja selama 3 (tiga) hari berturut-turut tanpa pemberitahuan dan atau keterangan dengan bukti sah";

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-12 berupa Surat permohonan izin untuk tidak masuk kerja tanggal 3 Januari 2025 dan tanggal 6 Januari 2025 tidak diikuti dengan pemberian ijin dari perusahaan dan juga tidak membuktikan kehadirannya setelah tanggal tersebut sampai dengan dikeluarkannya Surat Pemberhentian (vide bukti P-2 yang identik dengan bukti T-5) dimana dalam Surat tersebut menyatakan tidak hadirnya Penggugat selama 3 (tiga) hari berturut-turut sebagai dasar pemberhentiannya, telah memenuhi unsur yang diamanatkan Pasal



61 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sehingga tidak dapat didasarkan pada Pasal 62 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat dengan Surat Nomor: 007/SP-TR/II/2005 dapat dibenarkan dan sesuai dengan Pasal 61 ayat (1) huruf d UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 dan 4 sepantasnya ditolak;

Menimbang, bahwa karena pada petitum pokok gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim, maka pada petitum lainnya tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi dan karenanya juga berdasar hukum dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum di atas oleh karena gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa mengenai bukti – bukti lain yang tidak dipertimbangkan secara satu persatu harus dianggap dan telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, dan oleh karenanya Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Mengabulkan Eksepsi Turut Tergugat tentang *Error In Persona*;
- Menyatakan Turut Tergugat dikeluarkan dari pihak di dalam Perkara a quo;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 31 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 324.500,00
(tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2026 dengan Majelis Hakim : MUHAMMAD IRFAN, SH., MHum, sebagai Ketua Majelis, PARLINDUNGAN SARAGIH, S.Si, SH, MH dan BUDIYONO, SH, MH, masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Rabu, tanggal 20 Mei 2026 oleh Ketua Majelis Hakim, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asep Peni Latipania, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung serta dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat dan dihadiri Kuasa Tergugat dalam sistim Informasi Pengadilan secara Online;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARLINDUNGAN S, S.Si, SH, MH

MUHAMMAD IRFAN, SH., MHum

BUDIYONO, SH, MH

Panitera Pengganti,

ASEP PENI LATIPANIA, SH;

Halaman 32 dari 33 halaman, Putusan Nomor: 214/Pdt.Sus-PHI /2025/PN.Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan.....	Rp	30.000,00;
2. Administrasi.....	Rp	150.000,00;
3. Panggilan.....	Rp	94.500,00;
4. Redaksi.....	Rp	10.000,00;
5. Materai.....	Rp	10.000,00
6. PNPB.....	Rp	30.000,00;
Jumlah	Rp	324.500,00;
(tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah)		